

[별표 1] <개정 1991.1.29>

위반행위의 종류별 과징금 부과기준(제3조제1항 관련)

위 반 행 위	해당법조문 (자동차운 송사업법)	자 동 차 운 송 사 업 종 류 별 과 징 금 액											자동 차 운송 알선 사업	자동 차 대여 사업	
		여 객 자 동 차 운 송 사 업						화 물 자 동 차 운 송 사 업							
		시내 버스	시외 버스	전세 버스	특수 여객	일반 택시	개인 택시	노선 화물	전국 화물	일반 구역 화물	용달 화물	특수 화물			
1.면허 가.면허받은 노 선을 위반하 여 운반하여 운행한때 나.면허 또는 등 록받은 사업 구역을 위반 하여 운행한 때 다.면허받은 업 무의 범위 또 는 면허의 기 간을 위반하	법 제4조· 법 제6조· 법 제49조· 법 제55조 의2	90만 원	90만 원					90만 원							
				90만 원	90만 원	90만 원	90만 원			90만 원	45만 원	90만 원		90만 원	
		90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	45만 원	90만 원	90만 원	90만 원	

여 운행하거나 면허 또는 등록받은 업종을 위반하여 운행한 때 라. 자동차대여사업자가 대여 사업용 자동차를 신고된 영업소외의 장소에 상거주차시켜 영업한 때														90만원
2.운임 및 요금 가.운임 및 요금에 대하여 인가받지 아니하거나 신고하지 아니하고 미리 운송을 개시하거나 사업을 개시한 때 나.인가 또는 신고한 운임 및	법 제8조· 법 제50조· 법 제55조의5	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	10만원	20만원	20만원	20만원
		10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	5만원	10만원	10만원	10만원

[illegible]

여약관등 가.인가를 받지 아니하고 운 송약관·알선 약관 또는 대 여약관을 미 리 시행한 때	법 제55조 의6	50만 원	50만 원	50만 원	50만 원	50만 원	50만 원	50만 원	50만 원	50만 원	50만 원	25만 원	50만 원	50만 원	50만 원
나.인가된 운송 약관, 알선 약 관 또는 대여 약관의 내용 을 위반한 때		30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	15만 원	30만 원	30만 원	30만 원
다.이용자와 체 결한 운송계 약, 알선 계약 또는 대여계 약을 위반한 때		10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	5만원	10만 원	10만 원	10만 원
4.운임 및 요금등 게시하여야 할 사항을 게시하 지 아니한 때	법 제10조· 법 제55조 의2	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	5만원	10만 원	3만원	10만 원
5.운송순서 가.운송의 청약 을 받은 순서	법 제12조	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	5만원	10만 원		

에 따라 여객 또는 화물을 운송하지 아니한 때														
나. 급한 상병환자 또는 부패변질하기 쉬운 화물의 운송을 거부하거나 고의로 지연시킨 때		50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	25만원	50만원		
6. 사업계획 변경	법 제13조·													
가. 임의로 결행하거나 도중회차, 단축 또는 연장 운행 등 인가된 운행계통을 위반한 때	법 제53조· 법 제55조의12	50만원	50만원					50만원						
나. 인가 또는 등록을 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 영업소·정류소 또는		50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	25만원	50만원	30만원 원원	90만원

는 차고를 신설하거나 이전한 때 또는 자동차대여사업자가 주사무소나 영업소별 차량대수를 임의로 변경한 때														
다.운행시간에 대하여 인가받지 아니하고 미리 운행한 때		10만원	10만원						10만원					
라.기타의 사업계획 변경사항을 위반한 때		5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	3만원	5만원	5만원	5만원
7.공동경영에 관한 계약등에 관하여 미리 인가받지 아니하고 협정한 때	법 제14조	30만원	30만원	30만원	30만원	30만원		30만원	30만원	30만원	15만원	30만원		
8.노선운송화물의 집화 및 배달을	법 제16조							10만원						

위하여 지정받은 사업구역을 벗어나서 화물을 집화하거나 배달한 때														
9.허가를 받지 아니하고 소화물의 일관수송을 한 때	법 제16조의2							90만원		90만원	45만원			
10.사상자의 유류품 보관등 필요한 조치를 하지 아니한 때	법 제16조의3· 법 제55조	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	5만원	10만원	5만원	
11.자동차의 전복·화재등 다음의 각호의 중대한 사고를 지정된 시간내에 유선보고 및 서면보고를 하지 아니한 때	법 제17조· 법 제55조의12													
가.사업용자동차의 전복·전락·		50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	25만원	50만원		50만원

화재 또는 철도 차량과의 충돌														
나.사망자발생()안은 개인사업자의 경우		50만원	50만원	50만원	50만원	50만원	10만원	50만원(10만원)	50만원(10만원)	50만원	25만원	50만원		50만원
다.10인이상의 중상자 발생,()안은 개인사업자의 경우		20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	5만원	20만원(5만원)	20만원(5만원)	20만원	20만원	20만원		20만원
12.소아 무임 운송을 거절하거나 받지 아니하여야 할 운임을 받은 때	법 제20조	5만원	5만원											
13.운송시설,수송의 안전 및 여객 또는 화주의 편의 확보	법 제23조· 법 제55조													
가.차량 및 영업소의 청소상태가 극히 불량		5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	3만원	5만원	5만원	

사.교통부장관이 정하는 때에 교통부장관이 지정하는 택 시 및 시내버 스의 차내 설 비를 바꾸지 아니한 때	10만 원				10만 원	10만 원							
아.기타 교통의 안전·운송질서 의 확립 및 서비스향상과 조합의 위탁 업무 수행을 위하여 특별 히 발한 지시 나 명령에 위 반한 때	10만 원	10만 원	15만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	5만원	10만 원	5만원	10만 원	5만원	5만원
자.차내자동내방 송 실시하지 아 니 하 거 나 방송실시 상 태가 불량한 때	5만원												
차.적 재 정 량 을 초과하여 화							30만 원	30만 원	30만 원	30만 원			

물을 적재하고 운행하거나, 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개·포장등을 하지 아니하고 운행한 때														
카.구조·장치 및 설비등이 교통부령이 정한 기준에 적합하지 아니한 자동차를 이용하여 여객 또는 화물을 운송한 때	180만원	180만원	180만원	180만원	180만원	180만원	180만원	180만원	180만원	180만원	90만원	180만원		180만원
14.사업자의 금지행위														
가.부당한 운송조건을 제시한때	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	5만원	10만원		
나.운송의 인수를 거절하거	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	5만원	10만원		

나 승차를 거부한때														
다.운행시간을 연발 또는 조발하거나 인가된 운행시간을 준수하지 아니한 때	10만원	10만원												
라.자동차운송사업의 건전한 발달을 저해하는 경쟁을 한 때	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	20만원	10만원	20만원		
마.승차정원 6인 이하의 자동차로 합승행위를 한 때					10만원	10만원								
바.호객행위나 장기정차를 한때	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	3만원	5만원		
사.정류소 이외의 장소에서 여객을 승하차한 때	10만원	10만원												
아.개문발차운행을 한 때	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	10만원	5만원	10만원		

자.승객이 하차 하기 전에 출 발하거나 하 차승객이 있 음에도 정류 소를 통과한 때		10만 원	10만 원	10만 원		10만 원	10만 원							
차.운행하기 전 에 점검과 확 인을 하지 아 니하였을 때		5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	3만원	5만원		
카.택시 휴조일 에 운행한 때						10만 원	10만 원							
타.법정 자격을 취득하지 않 은 자로 하여 금 택시운행 을 하게한 때	법 제33조 의4					20만 원	20만 원							
15.사업개선명령 의 위반	법 제25조· 법 제55조·													
가.중대한 사업 개 선 명 령 을 이행하지 아 니한 때	법 제55조 의7	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	45만 원	90만 원	50만 원	90만 원
나.경미한 사업		60만	60만	60만	60만	60만	60만	60만	60만	60만	30만	60만	30만	60만

[illegible]

의 합병	의12													
가.인가를 받지 아 니 하 거 나 신고를 하지 아니하고 사 업을 양도하 거나 양수한 때		180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	90만 원	180 만		180 만원
나.인가를 받지 아 니 하 거 나 신고를 하지 아니하고 자 동차운송사업 자인 법인이 다른 자동차 운송사업자인 법인을 합병 하거나 자동 차대여사업자 인 법인이 다 른 자동차대 여 사 업 자 인 법인을 합병 한 때		180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	180 만원	90만 원	180 만원		180 만원
18.사업의 휴지	법 제29조·	10만	10만	10만	10만	10만		10만	5만원	10만	10만	10만	10만	10만

와 폐지사실을 게시하지 아니한 때	법 제55조· 법 제55조 의12	원	원	원	원	원		원		원	원	원	원	원	원
19.운수종사자의 후생복지시설	법 제24조														
가.운수종사자의 후생복지시설 을 마련하지 아니한 때		90만 원	90만 원	90만 원	90만 원	90만 원		90만 원	90만 원	90만 원	45만 원	90만 원			
나.운수종사자의 후생복지시설 의 기준에 현 저하게 미달 한 때		60만 원	60만 원	60만 원	60만 원	60만 원		60만 원	60만 원	60만 원	30만 원	60만 원			
다.운수종사자의 후생복지 시 설의 기준에 다소 미달한 때		30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원		30만 원	30만 원	30만 원	15만 원	30만 원			
20.운수종사자의 복장등	법 제24조														
가.제복을 착용 시켜야 할 운 수종사자에게 제복을 착용		3만원	3만원	3만원		3만원	3만원								

[illegible]

니하고 운행 한 때														
22.운전자의 취 업 및 퇴직현 황 등 보고하 여야 할 사항 을 지정된 기 일안에 보고 하지 아니하 거나 허위로 보고한 때	법 제24조	15만 원	15만 원	15만 원	15만 원	15만 원		15만 원	15만 원	15만 원	15만 원	15만 원	15만 원	15만 원
23.운수종사자가 교육을 이수 하는데 필요 한 조치를 하 지 아니한 때	법 제33조 의7	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원		30만 원	30만 원	30만 원	15만 원	30만 원		
24.보고검사 가.장부·서류 기 타 물건의 검 사에 불응하 거나 방해한 때	법 제70조	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	15만 원	30만 원	20만 원	30만 원
나.지정된 기일 내에 보고하 지 아니한 때		10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	10만 원	5만원	10만 원	10만 원	10만 원

25.자동차 표시	법 제71조													
가.자동차의 외측에 사용자 의 성명·명칭 또는 기호를 표시하지 아 니한 때		5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	5만원	3만원	5만원		
나.행선표시판 등의 게시 또 는 표시하여 야 할 사항을 게시 또는 표 시하지 아니 하거나 소정 의 규격과 위 치를 위반한 때		5만원	5만원											
26.빈번한 교통 사고	법 제31조													
가.5대이상의차 량을 보유한 자동차운송사 업자로서 다 음의 식에 의 하여 산출한		300 만원	300 만원	300 만원	300 만원	300 만원	300 만원	300 만원	300 만원	300 만원	140 만원	300 만원		

당 해 연 도 의
교통사고지수
가 다음의 기
준에 달하게
된 때

$$\left(\frac{\text{교통사고건수}}{\text{보유대수}} \times 10\right)$$

1) 시내버스운송
사업의 경우5

2) 시외버스운송
사업의 경우4

3) 전세버스운송
사업의 경우2

4) 특수여객자동
차운송사업의
경우1

5) 일반택시운송
사업의 경우2

6) 노선화물자동
차 운송사업
의 경우2

7) 일반구역화물
자 동 차 운 송
사업의 경우2

8) 전국화물자동
차운송사업의

경우1														
9)특수자동차운 송사업의 경 우1														
10)용달화물자 동차운송사업 의 경우1		30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	30만 원	15만 원	30만 원	
나.5대미만의 차 량을 보유한 자동차운송사 업자가 당해 사고이전 1년 간에 일으킨 교통사고건수 가 1일때														
27.대중교통운영 개선명령위반 가.대중교통 운 영개선명령중 중대한 사항 을 위반한 때	법 제31조 도시교통정 비촉진법제 9조제3항	500 만원	500 만원	500 만원		500 만원	500 만원							
나.대중교통운영 개선 명령중 경미한 사항 을 위반한 때		90만 원	90만 원	90만 원		90만 원	90만 원							

비고: 제26호의 규정에 의한 교통사고건수의 산정은 경상사고인 경우에는 0.3건, 중상사고의 경우에는 0.7건, 사망사고인 경우에는 1건으로 계산한다.